

1500802-04.2019.8.26.0536

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Alexandre Betini

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara do Júri/Execuções

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... de ter o réu praticado o crime de tráfico de drogas e o crime de associação para o tráfico de entorpecentes, ambos os delitos da Lei de Drogas mediante emprego de arma de fogo.

Atento à decisão do Conselho de Sentença, passo à fixação da pena do réu.

Na primeira fase da aplicação da pena, o juiz deve observar a regra prevista no artigo 59 do Código Penal, ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

Vara do Júri/Execuções

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500802-04.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500802-04.2019.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2061138/2019 - 5º

Distrito Policial de Santos, 383/2019 - 5º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANSELMO FERNANDES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Betini

VISTOS.

ANSELMO FERNANDES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, V e VII, combinado com o artigo 14, II, todos do Código Penal, por duas vezes, artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, IV da Lei n. 11.343/06 e artigo 35, caput, combinado com o artigo 40, IV da Lei n. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de fevereiro de 2019, por volta das 21 horas, na Rua das Pedras, 207, Bairro Caneleira, nesta cidade e comarca de Santos, com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra os policiais militares Bruno de Farias Ramos e Átila Araújo Valverde Delgado, no exercício da função prevista no artigo 144, V da Constituição Federal, para assegurar a vantagem

e impunidade de outros crimes, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Ainda segundo a denúncia, no mesmo dia, horário e local acima descrito, o réu se associou a Márcio Martins de Góes e a outro indivíduo não identificado para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, caput da Lei n. 11.343/06, mediante emprego de arma de fogo. Prossegue a denúncia ao imputar que o réu, nas mesmas condições de tempo, horário e lugar acima descritos, em concurso de agentes com Márcio Martins de Góes e a outro indivíduo não identificado, trazia consigo, para consumo de terceiros, as substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica descritas no laudo de exame toxicológico de fls. 102/105, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, mediante emprego de arma de fogo.

Nesta data, submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta comarca, o corpo de jurados acolheu a tese de ter o réu praticado homicídio qualificado para assegurar a vantagem e impunidade de outros crimes, na forma tentada, por duas vezes, ou seja, contra as vítimas Bruno de Farias Ramos e Átila Araújo Valverde Delgado, policiais militares no exercício de suas funções, bem como de ter o réu praticado o crime de tráfico de drogas e o crime de associação para o tráfico de entorpecentes, ambos os delitos da Lei de Drogas mediante emprego de arma de fogo. Atento à decisão do Conselho de Sentença, passo à fixação da pena do réu.

Na primeira fase da aplicação da pena, o juiz deve observar a regra prevista no artigo 59 do Código Penal, ou seja, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, as circunstâncias e consequências dos delitos, de modo que haja reprovação e prevenção do crime. Além disso, deve observar o mínimo e o máximo da pena cominada a cada delito.

Com base em tais fundamentos, fixo a pena base dos crimes dolosos contra a vida acima do mínimo legal, tendo em vista que o réu incidiu em duas qualificadoras, ou seja, em 16 anos de reclusão, multiplicada por duas vezes, pois visava dois policiais militares durante o exercício da função, na forma do artigo 69 do Código Penal, alcançando 32 anos de reclusão para o crime de homicídio, no mínimo legal para o crime do artigo 35, caput da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico), ou seja, em 3 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa e no mínimo legal para o crime do artigo 33, caput da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), ou seja, em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. Tais critérios atendem o disposto no já citado artigo 59 do Código Penal e servem para reprovar e prevenir os crimes praticados pelo réu, além de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Tendo em vista que a consumação do homicídio contra as vítimas visadas restou distante de ocorrer, haja vista que nenhuma delas foi atingida, diminuo a pena-base desse delito na razão de 2/3, na forma do artigo 14, II e parágrafo único do Código Penal, totalizando uma condenação a 10 anos e 8 meses de reclusão para o crime de homicídio.

Sobre a pena base do crime do artigo 35, caput da Lei n. 11.343/2006 faço incidir a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV, por ter sido o crime praticado mediante emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena base desse delito na razão de 1/6, alcançando uma pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 816 dias-multa, mesmo critério para aumentar a pena base do crime do artigo 33, caput da Lei n. 11.343/2006 em razão da incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV, por ter sido o crime praticado mediante emprego de arma de fogo, alcançando uma pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa.

Ressalto não ser aplicável o disposto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 ao réu, tendo em vista que restou apurado que realizava o comércio de entorpecentes no local e desferiu disparos de arma de fogo contra os policiais militares que visavam reprimir essa atividade ilícita do ponto de tráfico de drogas, portanto, atividade típica de quem integra organização criminosa.

Por fim, tendo em vista o disposto no artigo 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, totalizando uma pena de 18 anos de reclusão e o pagamento de 1.399 dias-multa. Os dias-multa serão calculados, cada dia, em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizados pelos índices de correção do Tribunal de

Justiça de São Paulo até a data do pagamento, nos termos do artigo 49, § 2º do Código Penal.

O crime de homicídio qualificado, mesmo na forma tentada, possui natureza hedionda e os crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas devem ter o início de cumprimento de pena em regime fechado, motivo pelo qual o réu iniciará o cumprimento da somatória das penas de todos os delitos em regime fechado, nos termos dos artigos 33, §§ 2º, "a" e § 3º, 59, III do Código Penal e artigos 1º, I e 2º, § 1º da Lei n. 8.072/90, na redação vigente à época dos fatos e aplicável ao acusado pelo princípio tempus regit actum.

Tendo em vista que o acusado respondeu solto ao processo e compareceu a todos os atos para os quais foi intimado, não vislumbro necessária a decretação da custódia cautelar, eis que não se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual poderá recorrer em liberdade, estando atualmente preso por outro processo.

Ante o exposto, condeno ANSELMO FERNANDES DA SILVA à pena de 18 anos de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 1.399 dias-multa, calculados, cada dia, em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizados pelos índices de correção do Tribunal de Justiça de São Paulo até a data do pagamento, nos termos do artigo 49, § 2º do Código Penal, como incurso no artigo 121, § 2º, V e VII, combinado com artigo 14, II, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, IV da Lei n. 11.343/2006, e artigo 35, caput, combinado com o artigo 40, IV da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária de 100 UFESPs, na forma do art. 4º, § 9º, "a" da Lei Estadual nº 11.608/03. Em razão da justiça gratuita que lhe foi concedida anteriormente para possibilitar a ampla defesa, as custas não serão exigidas enquanto não se comprovar a superveniência da capacidade econômica.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e cumpra-se o Provimento 733/2000 do Egrégio Conselho Superior da Magistratura.

Publicada em plenário, às 17 horas, saindo intimados os presentes.

Registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Santos, 21 de setembro de 2022.

ALEXANDRE BETINI
Juiz Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA